



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5362388-91.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

AGRAVANTE: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

AGRAVADO: MAICON DENTI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por **R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS** contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por **MAICON DENTI**, em que o juízo de origem julgou improcedente a impugnação à execução, nos seguintes termos:

A discussão dos autos reside na alegação de excesso de execução por parte da seguradora HDI, que busca limitar sua responsabilidade financeira ao saldo da apólice de seguro, após a dedução de valores que alega ter pago a terceiros em razão do mesmo sinistro, mas antes da prolação da sentença no processo de conhecimento

A sentença do processo de conhecimento foi proferida nos seguintes termos:

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, **INDEFIRO** o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte acará com os honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, foi negado provimento ao recurso de apelação (evento 10, ACOR2).

A sentença, em momento algum, autorizou ou determinou a dedução de quaisquer valores que a seguradora porventura já tivesse pago a terceiros ou ao próprio segurado por outras razões não discutidas naquela lide.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Desta forma, a impugnação apresentada pela HDI não merece prosperar, pois busca rediscutir os limites de sua obrigação. A seguradora afirma ter pago um total de R\$ 49.866,36, referentes ao conserto do veículo de um terceiro envolvido no acidente e ao reembolso de honorários ao seu segurado. Com base nisso, pretende abater tal montante do limite total de R\$ 150.000,00 de sua apólice, para só então calcular o valor devido ao exequente.

A tentativa de apresentar, apenas na fase de cumprimento de sentença, a existência de pagamentos anteriores para reduzir o valor da condenação configura uma clara e inadmissível inovação processual.

Logo, não há que se falar em excesso de execução.

Dessa forma, a impugnação deve ser julgada improcedente, reconhecendo-se que a obrigação da seguradora perante o autor subsiste até o limite do valor de cobertura da apólice, sem os descontos pleiteados, devendo o saldo remanescente da execução prosseguir em face de ambas as executadas, observando a limitação contratual da seguradora.

*Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** proposta por **HDI SEGUROS S.A.** contra **MAICON DENTI**.*

Condeno a parte impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

Em suas razões recursais, sustenta que o título executivo judicial condenou a si e a seguradora HDI, de forma solidária, ao conserto de um veículo e ao pagamento de lucros cessantes mensais até a efetiva reparação. Alega que a inércia exclusiva da seguradora em autorizar o conserto, por mais de dois anos, causou um acúmulo exorbitante da dívida a título de lucros cessantes. Argumenta que, na condição de microempresa, não pode ser responsabilizada pela mora da coexecutada, uma instituição de grande porte econômico. Aduz, ainda, a existência de excesso de execução, decorrente da majoração unilateral do custo do conserto pelo credor. Aponta que o juízo de origem foi omissivo ao não analisar os argumentos e pedidos formulados na petição do Evento 48, onde expôs sua vulnerabilidade e a responsabilidade da seguradora, requerendo medidas coercitivas contra esta. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para suspender a execução contra si e direcioná-la prioritariamente à seguradora HDI, reconhecendo a responsabilidade desta pelo agravamento do débito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (12.1).

Foram apresentadas contrarrazões (23.1 e 24.1).

É o relatório.

VOTO

O presente agravo de instrumento versa sobre a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos pela coexecutada, ora agravante, mantendo a determinação de prosseguimento dos atos executórios em seu desfavor, no contexto de uma obrigação solidária decorrente de condenação por acidente de trânsito.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

De início, cumpre registrar, por relevante, que esta mesma Colenda Câmara, em 11 de fevereiro de 2026, julgou o agravo de instrumento n. 5300098-40.2025.8.21.7000, interposto pela seguradora HDI contra a mesma decisão que julgou improcedente sua impugnação. Naquela oportunidade, o recurso da seguradora foi provido para reconhecer a possibilidade de abatimento, do limite máximo de sua apólice, dos valores comprovadamente pagos administrativamente em decorrência do mesmo sinistro, reformando a decisão de primeiro grau naquele ponto específico.

Destaco a fundamentação do acórdão:[...]

Para a adequada compreensão da controvérsia, é imperativo recapitular a marcha processual que antecedeu o presente recurso. A demanda originária consiste em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 23 de fevereiro de 2021. Após a devida instrução processual, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando solidariamente as rés, R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS e a ora agravante, HDI SEGUROS S.A., ao pagamento de danos emergentes (conserto do caminhão do autor) e lucros cessantes. A responsabilidade da seguradora foi expressamente limitada ao capital segurado na apólice para danos materiais.

Interposto recurso de apelação, este foi desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Com o trânsito em julgado, certificado em 15 de outubro de 2024, o autor, ora agravado, deu início à fase de cumprimento de sentença.

Intimada para o pagamento voluntário do débito, a seguradora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou ter realizado pagamentos administrativos relacionados ao sinistro. Especificamente, informou ter pago as quantias de R\$ 42.806,36 em 28/05/2021, R\$ 7.060,00 em 02/06/2021, e R\$ 15.000,00 em 08/09/2021, totalizando, segundo a decisão agravada, R\$ 49.866,36. Com base nesses pagamentos pretéritos, sustentou que o limite de sua apólice estaria parcialmente exaurido, resultando em excesso de execução.

O juízo de primeiro grau, na decisão ora recorrida, rejeitou a impugnação, acolhendo a tese de preclusão e de inovação processual indevida, por entender que a matéria deveria ter sido arguida e provada na fase de conhecimento.

*No entanto, importante destacar os limites da coisa julgada formada no processo de conhecimento. O título executivo judicial, cuja cópia da sentença foi juntada aos autos, é inequívoco ao estabelecer **a condenação solidária da seguradora e da segurada, mas, ao mesmo tempo, delimitar a responsabilidade da primeira ao montante previsto na apólice para a cobertura de danos materiais**. Tal limitação, portanto, integra o comando sentencial e está protegida pelo manto da imutabilidade.*

O juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, o fez sob o fundamento de que a alegação dos pagamentos prévios configuraria inovação processual, matéria que estaria, portanto, preclusa. Com a devida vênias ao entendimento do nobre magistrado, penso que a questão deve ser analisada sob outro prisma. A discussão trazida pela seguradora na fase executiva não visa rediscutir o mérito da condenação, a existência da sua obrigação ou o próprio limite da apólice. Pelo contrário, a seguradora parte da premissa estabelecida no título – sua responsabilidade limitada – para, então, demonstrar o seu exato cumprimento.

A apuração do quantum debeatur é matéria própria da fase de cumprimento de sentença. A alegação e comprovação de pagamentos parciais, que influenciam diretamente no saldo devedor, não se confunde com a tentativa de alteração dos critérios de fundo do julgamento.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Trata-se, em verdade, de um exercício de liquidação da obrigação, demonstrando-se que parte do valor máximo pelo qual poderia responder já foi parcialmente adimplida, ainda que extrajudicialmente, mas em razão do mesmo fato gerador – o sinistro objeto da lide.

Ignorar tais pagamentos levaria a uma situação juridicamente insustentável e contrária a um dos princípios basilares do nosso ordenamento: a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil. Se a seguradora já despendeu valores para reparar danos decorrentes do mesmo acidente, seja indenizando outro lesado, seja reembolsando despesas de sua segurada, tais montantes devem, por imperativo lógico e jurídico, ser deduzidos do teto global de sua responsabilidade contratual. Permitir que o credor execute o valor integral da cobertura, como se nenhum pagamento tivesse ocorrido, seria cancelar o recebimento em duplicidade e impor à seguradora um ônus superior àquele que foi contratado e, mais importante, superior ao que foi determinado pela própria sentença transitada em julgado.

O contrato de seguro, por sua natureza, tem caráter indenizatório, visando à recomposição do patrimônio até o limite do interesse segurado, sendo vedado que a indenização ultrapasse o valor do interesse segurado e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice. A pretensão de executar a integralidade da cobertura, desconsiderando pagamentos já realizados, atenta diretamente contra a função social do contrato de seguro e a própria natureza da obrigação.

Portanto, a apresentação dos comprovantes de pagamento na fase de cumprimento de sentença não representa uma inovação sobre o mérito, mas a efetivação do comando judicial que limitou a responsabilidade da seguradora, permitindo a correta aferição do saldo devedor. A decisão agravada, ao impedir essa apuração sob o rótulo de preclusão, acabou por, na prática, ampliar a responsabilidade da agravante para além do que foi definido no título executivo, o que não se pode admitir.

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida, reconhecendo-se a possibilidade de abatimento dos valores comprovadamente pagos pela seguradora em decorrência do mesmo sinistro, do limite máximo de sua responsabilidade previsto na apólice. A apuração contábil precisa de tais valores e do saldo remanescente deverá ser realizada pelo juízo de origem.

Cumpre, ademais, esclarecer que o valor da apólice deve ser corrigido, conforme preconiza a súmula 632 do STJ:

A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação do seguro até o pagamento efetivo

Portanto, o limite da apólice deve se submeter a tal correção, pelo índice estabelecido no contrato, ou, na ausência deste, pelo IPCA.

Embora a tese de mérito da impugnação seja acolhida, a questão dos ônus sucumbenciais deste incidente processual específico merece análise apartada, à luz do princípio da causalidade.

Conforme este princípio, aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, é inegável que a controvérsia sobre o abatimento dos valores somente surgiu na fase executiva porque a seguradora, ora agravante, permaneceu silente durante toda a fase de conhecimento a respeito dos pagamentos que já havia realizado administrativamente.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

O credor, ao iniciar o cumprimento de sentença, o fez com base nos elementos que constavam nos autos até então: uma sentença que fixava uma condenação e um limite de apólice, sem qualquer ressalva sobre deduções. O cálculo por ele apresentado estava, portanto, formalmente correto e justificado diante da omissão da devedora. Foi a conduta omissiva pretérita da seguradora que tornou necessária a apresentação da impugnação para esclarecer fatos que já eram de seu conhecimento desde o início da lide.

Dessa forma, a seguradora, ao não informar oportunamente sobre os pagamentos, deu causa à instauração do incidente de impugnação, gerando trabalho adicional para o patrono da parte adversa e movimentando a máquina judiciária para resolver uma questão que poderia ter sido evitada. Em tal cenário, ainda que vencedora no mérito da impugnação, é a seguradora quem deve arcar com os custos e honorários advocatícios relativos a este incidente específico. Entendimento contrário implicaria penalizar o credor, que agiu de boa-fé com base nas informações que lhe eram disponíveis, por uma controvérsia gerada exclusivamente pela inércia da devedora.

Portanto, a despeito do provimento do recurso para acolher a impugnação, a responsabilidade pelas custas e honorários do incidente deve ser imputada à agravante, por força do princípio da causalidade.

Em razão disso, tendo em vista a omissão da seguradora na fase de conhecimento quanto aos pagamentos ora reconhecidos, condeno a parte impugnante/agravante ao pagamento das custas do incidente e de honorários advocatícios em favor do procurador da parte impugnada/agravada, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução, forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

*Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada, a fim de **julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença** ofertada pela seguradora, reconhecendo o excesso de execução, determinando-se o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente da apólice após a dedução dos valores comprovadamente pagos administrativamente em decorrência do mesmo sinistro, cujo montante deverá ser apurado pelo juízo de origem.*

É crucial compreender, contudo, que o provimento daquele recurso em nada socorre a pretensão da ora agravante. O referido julgamento apenas tratou da apuração do *quantum debeatur* no que tange à responsabilidade máxima da seguradora, permitindo que esta demonstrasse o adimplemento parcial de sua obrigação contratual. Aquela decisão não teve o condão de afastar a solidariedade, nem de criar uma ordem de preferência na execução.

Ao contrário, ao delimitar o teto de responsabilidade da seguradora, o acórdão proferido no agravo conexo torna ainda mais clara a situação jurídica: uma vez esgotado o limite da apólice da HDI (após os devidos abatimentos a serem apurados na origem), o saldo remanescente da dívida, que continua a existir e a se avolumar em razão dos lucros cessantes, recairá integralmente sobre a outra devedora solidária, a ora agravante.

A análise do recurso exige a abordagem de duas questões distintas: uma preliminar, atinente à admissibilidade de parte das teses recursais, e outra de mérito, referente à extensão da responsabilidade solidária e à oponibilidade de questões internas entre os devedores perante o credor.

De início, impõe-se a análise da admissibilidade das teses recursais que versam sobre o suposto excesso de execução. A agravante argumenta que há excesso tanto na majoração do valor do conserto do veículo quanto na imputação a si da responsabilidade



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

pelos lucros cessantes que se acumularam em decorrência da mora da seguradora coexecutada.

Ocorre que tais matérias, para serem discutidas em sede de cumprimento de sentença, deveriam ter sido veiculadas por meio do instrumento processual adequado e no momento oportuno, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. O prazo para a apresentação de tal defesa é de 15 dias, contados após o transcurso do prazo para pagamento voluntário.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravante, R.A. MESQUITA, devidamente intimada para o cumprimento da sentença, deixou transcorrer *in albis* o prazo para pagamento e para a subsequente apresentação de impugnação. Apenas em momento posterior, por meio da petição juntada no Evento 48.1, é que veio aos autos para arguir, **de forma incidental e extemporânea**, as teses de excesso de execução e de responsabilidade exclusiva da seguradora pela mora.

A inobservância do prazo e da forma prescrita em lei para a prática do ato processual de defesa acarreta a preclusão temporal do direito de arguir tais matérias. A preclusão, como instituto fundamental para a ordem e a celeridade do processo, impede que questões já superadas ou que deveriam ter sido levantadas em momento específico sejam rediscutidas indefinidamente. A segurança jurídica exige que o processo avance, consolidando as etapas ultrapassadas.

Dessa forma, a tentativa da agravante de suscitar a discussão sobre o excesso de execução por meio de simples petição, muito após o esgotamento do prazo para impugnação, encontra óbice intransponível na preclusão. As matérias que poderiam e deveriam ter sido objeto de impugnação tempestiva não podem agora, por via transversa, ser conhecidas em sede de agravo de instrumento. **A decisão do juízo de primeiro grau, ao não se debruçar sobre o mérito de tais alegações tardias, agiu em conformidade com o devido processo legal.**

Portanto, o recurso não deve ser conhecido nos pontos em que discute o excesso de execução, seja em relação ao valor do conserto, seja em relação à responsabilidade pelos lucros cessantes acumulados, por manifesta preclusão.

Superada a questão preliminar, conheço do recurso no que tange à alegação de omissão do juízo de origem e à pretensão de suspensão da execução com base na natureza da obrigação. Nesta parte, contudo, entendo que a insurgência não merece prosperar.

O ponto fulcral da controvérsia reside na natureza da obrigação estabelecida no título executivo judicial. A sentença, já acobertada pelo manto da coisa julgada, foi inequívoca ao condenar as rés – R.A. MESQUITA e HDI SEGUROS S.A. – de forma **solidária** ao pagamento da indenização.

A solidariedade passiva, disciplinada pelo Código Civil, tem como principal característica a garantia conferida ao credor. O artigo 275 do referido diploma dispõe que "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente,



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto."

Isso significa que, perante o credor, Maicon Denti, cada um dos devedores é responsável pela integralidade da dívida. A escolha de quem acionar para a satisfação do crédito – se a segurada, se a seguradora, ou ambas concomitantemente – é uma faculdade exclusiva do credor, não cabendo ao devedor impor uma ordem de preferência ou um direcionamento da execução.

A argumentação da agravante, de que a mora no cumprimento da obrigação de fazer (conserto do veículo) foi causada exclusivamente pela seguradora, pode até ter relevância, mas não na relação externa com o credor. Essa discussão pertence à esfera da relação jurídica interna entre os codevedores. A lei prevê o mecanismo adequado para essa finalidade: a ação de regresso, conforme estabelecido no artigo 283 do Código Civil, que permite ao devedor solidário que pagou a dívida por inteiro exigir de cada um dos coobrigados a sua cota.

Permitir que a agravante oponha essa discussão interna ao credor seria descaracterizar por completo o instituto da solidariedade, transferindo ao titular do crédito o ônus de aguardar a resolução de um conflito que não lhe diz respeito. A finalidade da solidariedade é, precisamente, proteger o credor, facilitando a cobrança e a satisfação de seu direito. Condicionar a execução contra um dos devedores à prévia excussão de bens do outro ou à definição de culpa pela mora seria criar um benefício de ordem inexistente na solidariedade civil, violando a coisa julgada.

Impõe-se, portanto, conhecer em parte do agravo e, nesta, negar-lhe provimento.

Diante do exposto, voto por **conhecer em parte** do agravo de instrumento e, **na parte conhecida, negar-lhe provimento**.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator**, em 16/04/2026, às 09:06:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20010331010v8** e o código CRC **1fbbc5e1**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 16/04/2026, às 09:06:04

5362388-91.2025.8.21.7000

20010331010.V8